

RECURSO CÍVEL Nº 5069937-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOAO VICTOR BATISTA PENNA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE ASPIRANTE A OFICIAL, ULTIMO POSTO ANTES DO DESLIGAMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE RECURSO DA RÉ. SENTENÇA MANTIDA TAL COMO PROLATADA E ACRESCIDA DE FUNDAMENTO CONFORME SÚMULA 50 DA TRU 2ª REGIÃO E PRECEDENTES TNU. A ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DE ATIVO DEVE SER A BASE DA GRATIFICAÇÃO NATALINA RECEBIDA, POUCO IMPORTANDO SE O DESLIGAMENTO SE DEU LOGO EM SEGUIDA À PROMOÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2025.

5069937-03.2024.4.02.5101

510015322643 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069937-03.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: JOAO VICTOR BATISTA PENNA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por militar temporário em face da União Federal, pleiteando adicional natalino proporcional ao posto de aspirante a oficial alcançado quando licenciado.

O juízo julgou procedente o pedido:

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei nº 10.259/2001.

*Trata-se de ação de cobrança ajuizada por **JOAO VICTOR BATISTA PENNA** em face da **UNIÃO FEDERAL**, objetivando a condenação da ré ao pagamento de adicional natalino proporcional.*

Narra que completou o serviço militar obrigatório no ano de 2023, como aluno do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, sendo licenciado como Aspirante a Oficial após a conclusão do curso, porém, em que pese ter sido promovido à nova graduação no final do ano, não recebeu o décimo terceiro proporcional ao posto alcançado.

Da incompetência dos Juizados Especiais Federais

Rejeito a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Federais, considerando que o pedido da autora não ultrapassa os limites de alçada previstos no artigo 3º, §1º, da Lei nº 10.259/01.

O pleito refere-se ao ressarcimento de valores de natureza indenizatória, sem envolver a anulação de ato administrativo dotado de generalidade e abstratividade, afastando-se a incidência do art. 3º, §1º, inc. III, da Lei nº

Da renúncia aos valores excedentes a 60 salários mínimos

Rejeito a preliminar apresentada pela União, considerando o termo de renúncia apresentado no Evento 1, Termo de Renúncia 8.

Da incorreção do valor da causa

O demandante fixou o valor da causa em patamar que se insere nas diretrizes normativas que autorizam a tramitação do feito no âmbito dos JEFs, tendo, inclusive, colacionado aos autos planilha de cálculos que justifica o valor apresentado (Evento 1, Cálculo 3).

Sendo assim, não tendo a parte ré colacionado qualquer elemento que pudesse evidenciar uma possível inconsistência contábil na valoração da demanda, mantenho o valor fixado à causa.

Dos documentos indispensáveis à propositura da ação

A União apresentou a preliminar de maneira genérica, sem indicar especificamente quais documentos indispensáveis não teriam sido acostados pelo autor.

Por essa razão, também rejeito a preliminar em análise.

Da impugnação à gratuidade de justiça

No que se refere à impugnação ao requerimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoal natural, sendo que o juiz somente poderá indeferir o pedido se evidenciada a falta dos pressupostos legais para sua concessão.

Nesse sentido, cabe ao impugnante elidir a presunção de pobreza legal, provando que o declarante está em condições financeiras de suportar os encargos financeiros do processo e, desse modo, caberá então ao impugnado/declarante comprovar a sua real necessidade, ônus do qual não se desincumbiu, devendo ser observado, ainda, que as fichas financeiras corroboram a renda compatível com a alegada hipossuficiência econômica.

Não se olvide que essa circunstância já foi objeto de análise por ocasião do deferimento do benefício, quando o Juízo, então, entendeu que a declaração de hipossuficiência, aliada às fichas financeiras (que demonstram rendimentos brutos abaixo de 3 salários mínimos), eram suficientes para a comprovação da alegada hipossuficiência.

*Sendo assim, **mantenho a decisão que deferiu a gratuidade de justiça.***

Falta de interesse processual

Afasto, ainda, a preliminar de falta de interesse em agir arguida pela ré. Como se sabe, a garantia de acesso à jurisdição em nosso ordenamento jurídico é concedida da forma mais ampla e irrestrita, e tanto assim que se encontra incluído entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição da República (art. 5º, XXXV). Por essa razão, não há espaço, no Brasil, para as chamadas instâncias administrativas de curso forçado, como bem expõe Celso Ribeiro Bastos:

“É certo que a lei poderá criar órgãos administrativos diante dos quais seja possível apresentarem-se reclamações contra decisões administrativas. A lei poderá igualmente prever recursos administrativos que não passarão nunca de uma via opcional. Ninguém pode negar que em muitas hipóteses possam ser até mesmo úteis, por ensejarem a oportunidade de uma autocorreção pela administração dos seus próprios atos, sem impor ao particular os ônus de uma ação judicial; mas o que é uma opção livre do administrado e não uma imposição de lei ou de qualquer ato administrativo”. (Celso Ribeiro Bastos. Curso de Direito Constitucional. 19ª ed., atual. São Paulo: Saraiva, 1998, p.214).

Assim sendo, a busca direta da solução judicial é um direito assegurado constitucionalmente à parte autora, não havendo que se cogitar, em seu desfavor, de falta de interesse processual ou de falta de interesse de agir, pelo fato de a mesma ter exercido esse direito.

No mérito, a pretensão é de recebimento do adicional natalino com base no soldo de Aspirante a Oficial, deduzidos os valores já recebidos na via administrativa.

O adicional natalino é um direito social assegurado aos militares, consoante disciplina do art. 142, §3º, VIII, da CRFB/88, que assim preconiza:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea c;

O Decreto nº 4.307/2002 veio regulamentar a MP nº 2.215-10/2001, que dispõe sobre a remuneração dos militares, disciplinando a matéria concernente ao 13º salário em seus arts. 81 e 82, in verbis:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas:

I - a primeira parcela em junho, em valor correspondente à metade da remuneração, proventos ou pensão percebidos no mês anterior; e

II - a segunda parcela até o dia vinte de dezembro de cada ano, descontado o adiantamento da primeira parcela. (sem grifos no original)

Destaco que a lei não estabeleceu como requisito para concessão da gratificação natalina um interregno de tempo com o novo soldo, um tempo sobre a nova patente. O regulamento, por sua vez, apenas, estabeleceu que a gratificação natalina fosse calculada sobre a remuneração do mês do desligamento.

O artigo 81, § 1º, desse ato regulamentar prevê claramente que, se o militar for desligado antes do término do ano, o adicional natalino deve ser calculado de forma proporcional e tendo por base a "remuneração do mês de desligamento".

Neste caso, o desligamento do autor ocorreu em 2 de dezembro de 2023, quando encontrava-se no posto de Aspirante a Oficial, conforme informações elencadas no Evento 1, Certificado Militar 10 e Evento 12, anexo 5.

No caso dos autos, o adicional natalino foi pago em duas parcelas (junho/2022 e novembro/2022), e o ajuste de contas referente ao adicional foi pago em dezembro de 2022, no total de R\$ 1.283,98 (Evento 1, FINANC4 e Evento 12, anexo 5).

Saliento que a União, ao pagar a INDENIZACAO DE FERIAS proporcional, tomou em consideração o valor devido a um Aspirante a Oficial. Afinal, a remuneração da parte autora, na data do seu desligamento, já era a de um Aspirante (Evento 1, FINANC4 e Evento 12, anexo 5).

Diante de todo esse contexto e levando-se em conta o que estabelece o artigo 81, 1º, do Decreto n. 4.307/02, a base de cálculo para o pagamento do adicional natalino também deveria ser o valor da remuneração paga a um Aspirante a Oficial, e não a remuneração devida a um aluno do NPOR/CPOR.

*Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para condenar a União ao pagamento do adicional natalino cuja base de cálculo deverá levar em consideração o soldo de Aspirante a Oficial, deduzido os proventos já recebidos na referida rubrica quando aluno.*

As parcelas atrasadas serão corrigidas monetariamente desde o vencimento de cada parcela, segundo o IPCA-E, diante da inconstitucionalidade da TR firmada no RE 870.947/SE em 20.09.2017, e em observância ao REsp repetitivo n.º 1.495.144/RS, bem como incidirão juros da mora, a partir da citação, na forma do Enunciado n. 204 da Súmula do STJ, apurados mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, na redação conferida pela Lei n. 11.960/09, até 08/12/2021 (EC n.º 113/2021). A partir de 09/12/2021, em substituição aos índices anteriores, será aplicado exclusivamente sobre o débito até então apurado, uma única vez, a SELIC, consoante disposto na EC n.º 113/2021, art. 3º.

O recurso é da União e afirma que o militar, para fazer ao adicional natalino conforme nova remuneração, teria que ter trabalhado no mínimo 15 dias no mês de dezembro.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve ser mantida tal como prolatada.

A promoção ao posto de aspirante a oficial no mês do desligamento do serviço ativo não impede o pagamento das verbas ainda devidas, com base nessa remuneração.

Assim decidiu a Turma Regional de Uniformização dos Juizados Federais da 2ª Região, sumulando a tese relativa a férias não gozadas da seguinte forma:

Súmula nº 50 TRU/2ª Região

“A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.” (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5002448-75.2022.4.02.5114/RJ).

Portanto é sempre devida a indenização por verbas não recebidas, tendo como base a última remuneração na ativa, não importando para tanto que tenha sido imediatamente desligado das forças armadas o militar temporário, em seguida à promoção.

Na mesma linha entende a TNU:

*DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MILITAR - FÉRIAS - **PERÍODO MILITAR INICIAL (SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO)** - AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO NAS LEIS NºS 6.880/80, 4.375/64, 5.292/67 E 8.239/91 ENTRE MILITARES DE CARREIRA E OS QUE PRESTAM SERVIÇO MILITAR INICIAL OBRIGATÓRIO - DIFERENTEMENTE DA GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ O DIREITO A FÉRIAS AOS MILITARES - É FATO NOTÓRIO QUE OS RECRUTAS EXERCEM TRABALHOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA DE ATIVIDADES MILITARES ESPECÍFICAS A DESNATURAR A ESSÊNCIA DO CARÁTER DE DEVER CÍVICO DO SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO - RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.*

(...)

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO INCIDENTE E NEGAR-LHE PROVIMENTO, fixando a tese de que o período de prestação de serviço militar obrigatório gera direito a férias regulamentares, uma vez que inexistente qualquer distinção entre as modalidades dos serviços militares (obrigatório e de carreira) no artigo 63, da Lei nº 6.880/80, cabendo a reparação mediante indenização em pecúnia, sem direito à dobra, correspondente à última remuneração na ativa, acrescida do terço constitucional, obedecidos os dispositivos legais aplicáveis, nos casos em que a parte já houver sido desligada do Exército. (TNU - Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Nº 5000793-77.2016.4.04.7101/RS - Relator: Juiz Federal Frederico Augusto Leopoldino Koehler - julgado em 22/03/2018).

Portanto o mesmo racicínio deve se dar quanto à gratificação natalina não paga corretamente, pelo que entendo correta a sentença prolatada.

Ante o exposto, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sem custas. Honorários de 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se as partes e decorrido o prazo recursal dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem.